

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 008-2023

CONSORCIO H&M ASOCIADOS
(Demandante)

vs.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO
NORTE MEDIO SOCIEDAD ANÓNIMA – HIDRANDINA
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único

Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

Secretaría Arbitral

Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 30 de julio del 2024

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

762
Setecientos
Seentay
dos

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 30 de julio del 2024

VISTOS: El expediente Arbitral.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

DATOS GENERALES:

Demandante : CONSORCIO H&M ASOCIADOS

Demandada : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO
SOCIEDAD ANÓNIMA – HIDRANDINA S.A.
: RUC N° 20132023540

Contrato : Contrato N° GA/L-007-2022 de fecha 17 de enero de 2022,
para la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES
DE CHIMBOTE: AAHH. JESÚS DE NAZARET, AAHH.
AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO
NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA: AAHH. SOLIDEX
ALTO, AAHH. VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE
CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA
– DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Tipo : Licitación Pública N° 015-2021-HDNA-1

Monto del contrato : S/ 3'433,721.33 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y
Tres Mil Setecientos Veintiuno con 33/100 Soles).

Fecha de convocatoria : 22 de octubre de 2021.

Fecha de firma de contrato : 17 de enero de 2022

Inicio del arbitraje : 06 de octubre de 2023

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Controversias relacionadas a las siguientes materias:

EXPEDIENTE N° 008-2023
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO UNICO- HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
DEMANDANTE- CONSORCIO H&M ASOCIADOS
DEMANDADA- HIDRANDINA S.A.

- Liquidación del Contrato
- Pago de intereses.
- Condena de costas y costos arbitrales.

ABREVIATURAS:

- ❖ ACTA DE INSTALACIÓN: Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de Fecha 11 de enero del 2024.
- ❖ EL CENTRO: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".
- ❖ EL CONTRATO: Contrato N° GA/L-007-2022 de fecha 17 de enero del 2022, para la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AAHH. JESÚS DE NAZARET, AAHH. AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA: AAHH. SOLIDEX ALTO, AAHH. VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH".
- ❖ COD: Cuaderno de Obra Digital
- ❖ EL CONTRATISTA, EL DEMANDANTE o EL CONSORCIO: Consorcio H&M Asociados
- ❖ LA ENTIDAD, LA DEMANDADA o HIDRANDINA: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio Sociedad Anónima – HIDRANDINA S.A.
- ❖ LAS PARTES: Conjuntamente el Demandante y la Demandada.
- ❖ LCE: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.
- ❖ LEY DE ARBITRAJE: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.
- ❖ LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
- ❖ RLPAG: Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
- ❖ PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Licitación Pública N° 015-2021-HDNA-1, correspondiente para la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AAHH. JESÚS DE NAZARET, AAHH. AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA: AAHH. SOLIDEX ALTO, AAHH. VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

- ❖ EL REGLAMENTO: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional “Corporación Imperium”.
- ❖ RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
- ❖ RLPAG: Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
- ❖ TUO de la LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

2. MARCO INTRODUCTORIO:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

En la ciudad de Huánuco, en la presente fecha, la Árbitro Único luego de llevar a cabo las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, habiendo escuchado sus argumentos sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, ha realizado un análisis sobre todo lo debatido y los medios probatorios aportados, por lo que dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE:

Razón Social: CONSORCIO H&M ASOCIADOS

Representante: Ian Freed Hilario Barreto

PARTE DEMANDADA:

Razón Social: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO SOCIEDAD ANÓNIMA – HIDRANDINA S.A.

Representante: Ronald Horacio Costilla Díaz

CONVENIO ARBITRAL:

"...Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del estado..."

COMPETENCIA ARBITRAL

Conforme indica la Cláusula Vigésima del Contrato N° GA/L-007-2022 y estando al acuerdo de las partes, se estableció la competencia del centro y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también al artículo 189.1 del RLCE y el Principio de autonomía de la voluntad o voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

DESIGNACIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

La abogada Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, ha sido nombrada como Árbitro Único, de acuerdo con el Reglamento del Centro y con la conformidad de las partes.

TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° GA/L-007-2022 de fecha 17 de enero del 2022, devenida de la Licitación Pública N° 015-2021-HDNA-1, se dispuso la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AAHH. JESÚS DE NAZARET, AAHH. AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE

NEPEÑA: AAHH. SOLIDEX ALTO, AAHH. VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH".

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

- 3.1 Que, con fecha 10 de octubre de 2023 el Consorcio H&M Asociados presenta su solicitud de inicio de proceso arbitral.
- 3.2 Que, con fecha 11 de enero de 2024 se realiza la Instalación de Tribunal arbitral en calidad de arbitro único con la anuencia de todas las partes procedimentales.
- 3.3 Que, con fecha 05 de febrero de 2024 se presenta la demanda arbitral y sus medios probatorios.
- 3.4 Que, con fecha 03 de mayo de 2024 el demandado presenta su contestación de la demanda y sus medios probatorios.
- 3.5 Que, con fecha 02 de julio de 2024 se realiza la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios conforme se desprende del expediente arbitral con la participación de todas las partes procedimentales.
- 3.6 Que, con fecha 08 y 09 de julio de 2024 presentan sus alegatos correspondientes.
- 3.7 Que, con resolución arbitral N° 05-2024/AU/HITS/HCO su fecha 16 de julio de 2024 señalo plazo para emisión de laudo arbitral, el mismo que ha sido notificado a todas las partes procesales, estando expedito para emisión de laudo arbitral.

GABRIELA

4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Del Marco Legal

En lo que concierne al marco normativo que se aplica a la relación contractual celebrada, es de mencionar que ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 162-2021-EF. De igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, así como el Código Civil, Reglamento del Centro y demás normas supletorias aplicables al caso, de acuerdo con las reglas establecidas en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de Fecha 11 de enero del 2024.

Respecto a la designación del Árbitro Único

La designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las partes, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

Del ejercicio legítimo del derecho de defensa de las partes

El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada, no presentando reconvencción dentro del plazo.

Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por el Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver.

Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

Del Laudo:

El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido.

Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

De igual forma, el Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

Finalmente, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que

ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

5. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 02 de julio del 2024, se fijan los siguientes puntos controvertidos:

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que la árbitro único deje sin efecto legal la Carta N° GR-864-2023 y Carta N° GR-1022-2023 emitidas por HIDRANDINA S.A.; asimismo determinar si corresponde o no que la árbitro declare aprobada la Liquidación Técnico Financiera de la obra practicada por el Contratista mediante Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL y Carta N° 019-2023-HyM/IFHB-RL; por lo tanto, la árbitro también determinara si corresponde o no ordenar a la entidad el pago del saldo a favor del contratista por S/ 521,837.13 (Quinientos Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete con 13/100 Soles), más los intereses generados.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que la árbitro único deje sin efecto legal la Carta N° GR-1022-2023 emitida por HIDRANDINA S.A., respecto a reconocer como saldo a favor del contratista derivado de la Liquidación Técnico Financiera de la obra, en la suma de S/ 30,949.09, y asimismo determinar si corresponde o no se le reconozca y ordene el pago del saldo a favor del contratista en la suma de S/ 521,837.13 (Quinientos Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete con 13/100 Soles), más los intereses.
- ✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único determine a quien corresponde asumir el pago de los gastos arbitrales.

6. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 02 de julio del 2024, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios presentados por el DEMANDANTE

1-A. Contrato N° GA/L-007-2022

- 1-B. Acta de Conciliación por Inasistencia de una de las Partes N° 138-2023-L
- 1-C. Carta N° 020-2023-HyM/IFHB-RL
- 1-D. Acta de Recepción de Obra de fecha 22 de febrero de 2023
- 1-E. Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL
- 1-F. Carta N° HDNA-GR-864-2023
- 1-G. Carta N° 019-2023-HyM/IFHB-RL
- 1-H. Carta N° 014-2023-HyM/IFHB-RL
- 1-I. Carta N° HDNA-GR-1022-2023 (incluyendo el Informe N° JPL-129-2023)
- 1-J. Bases Integradas

Medios probatorios presentados por el DEMANDADO

- B-4. Contrato Nro. GR/L-007-2022, de fecha 17.01.2022.
- B-5. Carta HDNA-GR-1022-2023, del 19.07.2023.
- B-6. Informe N° JPL-129-2023, sustenta liquidación final de la obra.
- B-7. Informe N° JPL-142-2023, del 14.08.2023.
- B-8. Carta N° 005 - 2023/C&M/C23/RC, del 11.01.2023, comunica retraso.
- B-9. Informe Técnico N° 002-2023-RAT/C&M, del 11.01.2023
- B-10. Carta HDNA-GR-054-2023, del 16.01.2023.
- B-11. Correo electrónico del Supervisor al contratista, del 05.01.2023.
- B-12. Carta N° 007-2023-C&M/C23/RC, Informe Técnico N° 004-2023-RAT/C&M de fecha 11.01.2023.
- B-13. Carta N° HDNA-GR-0143-2023, del 02.02.2023, aprobó programación.
- B-14. Carta N° 018-2023/C&M/C23/RC, del 09.02.2023.
- B-15. Informe Técnico N° 012-2023-RAT/C&M., del 09.02.2023.
- B-16. Carta N° 020-2023/C&M/C23/RC, de fecha 10.02.2023.
- B-17. Asientos de Cuaderno de Obra, del 138 al 174.
- B-18. Acta de Inspección de Pruebas, del 20.12.2022.
- B-19. Resolución de Gerencia Regional N° GR- 0364 -2022.
- B-20. Informe N° JPL-064-2024
- B-21. HDNA-GR-0899-2023, del 21.06.2023.

7. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que la árbitro único deje sin efecto legal la Carta N° GR-864-2023 y Carta N° GR-1022-2023 emitidas por HIDRANDINA S.A.; asimismo determinar si corresponde o no que la árbitro declare aprobada la Liquidación Técnico Financiera de la obra practicada por el Contratista mediante Carta N° 018-2023-

HyM/IFHB-RL y Carta N° 019-2023-HyM/IFHB-RL; por lo tanto, la árbitro también determinara si corresponde o no ordenar a la entidad el pago del saldo a favor del contratista por S/ 521,837.13 (Quinientos Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete con 13/100 Soles), más los intereses generados.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.1. La demandante señala que la controversia radica en que la entidad no respetó el procedimiento de Liquidación del Contrato de obra según estable la LCE y el RLCE, enumerando para ello los actos de dicho procedimiento de la siguiente manera:

- Con fecha 22 de febrero de 2023, ambas partes suscriben el Acta de Recepción de Obra, con la cual se recibe a conformidad los trabajos ejecutados, por lo que a partir del día siguiente se computan los 60 días con que cuenta el contratista para presentar la liquidación, conforme al art. 209.1 del RLCE; plazo que se cumplía el 23 de abril de 2023.
- Con fecha 19 de abril de 2023, mediante Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL, el contratista presenta a la entidad la liquidación técnico financiera de la obra, por lo que a partir de aquel momento la entidad cuenta con un plazo de 60 días para aprobar, observar o practicar su propia liquidación, tal como indica el art. 209.2 del RLCE; plazo que se cumplía el 18 de junio de 2023.
- Con fecha 19 de junio de 2023, mediante Carta N° GR-864-2023, la entidad observa la liquidación presentada por el contratista, reconociendo un saldo a favor del contratista por S/ 17,139.40 soles, por lo que a partir de ello el contratista contaría con 15 días para acoger o no tales observaciones, conforme al art. 209.2 del RLCE.
- Con fecha 04 de julio de 2023, mediante Carta N° 019-2023-HyM/IFHB-RL, el contratista absuelve las observaciones formuladas por la entidad, no acogiendo las mismas y manifestando su discrepancia sobre los cálculos efectuados, reafirmando que le corresponden S/ 521,837.13 por saldo a su favor, conforme al art. 209.5 del RLCE.
- Con fecha 19 de julio de 2023, mediante Carta N° HDNA-GR-1022-2023, la entidad se reafirma en los cálculos de su observación, variando el saldo a favor del contratista y reconociendo la suma de S/ 30,949.09.

7.2. La demandante señala que la liquidación practicada con Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL podía ser observada por la entidad máximo hasta el 18 de junio de 2023, sin embargo, ésta recién presenta el 19 de junio de 2023 la Carta N° GR-864-

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACION IMPERIUM
GABRIELA LUCERO ECHIVARRIA TAFUR
SECRETARIA ARBITRAL

2023, conteniendo tales observaciones, la misma que se encontraría fuera del plazo señalado por el art. 209.2 del RLCE, habiéndose generado la aprobación automática de la referida liquidación, tal como señala el art. 209.4 del RLCE.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.3. La demandada señala que el demandante no es preciso ni puntual al cuestionar este extremo, cuestiona como extemporáneas a ambas cartas, pero se refiere a una sola fecha de supuesta presentación, a pesar que las indicadas cartas son de fechas diferentes: no existe coherencia entre lo cuestionado, entre la pretensión y los hechos.
- 7.4. Asevera también que se estaría cuestionando como extemporánea a la Carta N° GR-864-2023, lo que carece de todo sustento cuestionar a la Carta HDNA-GR-1022-2023 como extemporánea si el mismo actor señala que esta carta ha sido emitida con fecha 19 de julio del 2023 y no el 19 de junio del mismo año.
- 7.5. Señala también que, efectivamente, la Carta GR-864-2023 fue comunicada el día 19 de junio del 2023 y no el 18 de junio, por cuanto el día 18 de junio del 2023 fue FERIADO, fue un día domingo, y dado que los feriados, como un domingo, no rigen para los cómputos de plazo, hecho que el contratista conoce, lo cual motivo que la carta fue comunicada recién un día después, como el mismo actor lo reconoce, la misma que resultaría válida y eficaz de acuerdo a nuestro sistema legal.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.6. Previamente, debemos tener en cuenta que el contrato que vincula a las partes, dentro del marco de la ley de contrataciones con el estado, es eminentemente un contrato celebrado con la administración pública y, por ende, conforme a la construcción doctrinaria, se le denomina como un contrato administrativo, que en palabras del tratadista GUZMÁN NAPURÍ¹, un contrato administrativo es:

"... Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo".

- 7.7. En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *ius imperium*, para someterse a un esquema de contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no

¹ GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General (2005). Pág. 320.

puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamientos que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual, tal como menciona el tratadista HUAPAYA TAPIA², quien expone:

"(...) En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de "privilegios", "poder" y "actuaciones unilaterales" en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las "cláusulas exorbitantes" o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual."

- 7.8. Estando a lo expuesto, en un contrato administrativo, tal como lo es el Contrato N° GA/L-007-2022, la administración pública conserva para sí, su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar estados jurídicos, constituirán indefectiblemente un acto administrativo, tal como lo vienen a ser los actos sometidos a controversia y demás sustentos emitidos por la ahora demandada.
- 7.9. Entonces, habiendo definido que en el marco de una contratación pública, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos y por ende, sujetos y regulados por la LPAG y la Ley, lo cual no implica un desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, siendo así, se procederá con el análisis del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos de debida motivación y competencia, previstos en el artículo 3° de la LPAG.
- 7.10. Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión, la misma está referida a una supuesta transgresión del procedimiento de liquidación del contrato de obra establecido en el artículo 209° del RLCE, resulta importante resaltar la naturaleza "garantista" de los procedimientos administrativos establecidos para cada situación o hecho concreto dentro del marco de la regulación especial de los órganos estatales, tal como el que corresponde al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y sus distintos órganos; entonces, la facultad del ente estatal de

² HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano. en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima. 2012. Pág. 542.

establecer determinados procedimientos, debe ser ejercida observando estrictamente el derecho al debido procedimiento administrativo, respecto a lo cual el máximo interprete de nuestra Carta Magna se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia, tal como la STC N° 4944-2011-PA, enfatizando que:

"... El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto por parte de la administración pública o privada de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (Juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.). El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional..."

- 7.11. Dicho precepto, ha sido recogido por la normativa en materia administrativa bajo el Principio del Debido Procedimiento, contemplado en el numeral 1.2 del Artículo IV de la LPAG, por el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

- 7.12. Por su parte, la propia LCE reconoce la preponderancia y obligatoriedad de su contenido (incluyendo sus procedimientos) sobre cualquier otra norma, señalando en su Primera Disposición Complementaria Final que:

"... La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas..."

Dicho carácter obligatorio también ha sido reconocido por el RLCE, que en su Artículo 2° señala:

"... Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado

2.1. Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.

2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior..."

- 7.13. Por lo tanto, corresponde a las partes que intervienen en una contratación pública, tal como la entidad y el contratista, el respeto irrestricto a los procedimientos establecidos por la LCE y el RLCE, como el que corresponde a la Liquidación del contrato de obra; es así que el artículo 209° del RLCE establece:

"... Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.. "(Énfasis agregado)

7.14. Para nuestro caso, ambas partes coinciden y reconocen que la Carta GR-864-2023, con la que se observa la Liquidación practicada por el contratista mediante Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL, fue comunicada recién el día 19 de junio del 2023 y no el 18 de junio como correspondía, por lo que la controversia nos sitúa en el procedimiento específico indicado en los numerales 209.2 y 209.4 del artículo 209° del RLCE que establecen:

"... 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
(...)

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido..." (Énfasis agregado)

7.15. En este punto conviene recordar que, conforme al artículo 143° del RLCE, durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario³, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil; bajo dicha premisa se tiene que, efectivamente, el plazo máximo con que contaba la entidad para observar la liquidación vencía el 18 de junio del 2023, por lo que, hasta aquí, se concluye que la entidad demandada no se habría pronunciado dentro del plazo legal establecido.

7.16. Ahora, la demandada se justifica en la presentación extemporánea de sus observaciones señalando que el día 18 de junio del 2023 era feriado (domingo) y dado que los feriados no rigen para los cómputos de plazos, motivó que la Carta GR-864-2023 fuera comunicada recién un día después; al respecto debemos recordar que, como ya indicamos en el fundamento 7.12 de la presente resolución y conforme a la Primera Disposición Complementaria Final de la LCE, la LCE y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables, incluyendo los artículos 183 y 184 del Código Civil, invocados por la demandada en el ítem 2.5 de su contestación, ya que del contenido de la propia norma se desprende que la aplicación de dichos artículos es de forma supletoria, es decir, en caso el RLCE haya establecido plazos distintos al de los días calendario, situación que no ocurre en el presente caso; por lo tanto, corresponde aplicar lo ordenado por el artículo 143° del RLCE que establece que **durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario**, salvo que el propio RLCE indique lo contrario, y dado que los numerales 209.2 y 209.4 del artículo 209° del RLCE no establecen un tipo de cómputo especial de los días, entonces, los mismos se entienden que son en días calendario.

7.17. Adicional a ello debemos tener en cuenta que, de la revisión de los cargos de las comunicaciones que se cursaban ambas partes, las mismas han sido realizadas por medios electrónicos (hecho no negado ni cuestionado por ninguna de ellas), tal como se advierte de la Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL (con la que el contratista presenta la liquidación) y la Carta GR-864-2023 (con la que la entidad observa la liquidación), las cuales nos muestran lo siguiente:

➤ Cargo emitido por la Mesa de Partes Virtual de HIDRANDINA:

³ Días Calendario: Son todos los días que componen un año calendario; considera todos los días sin excepción.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

747
Setedientos
Cuarenta
y siete

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS



Distriluz
Grupo • Energía • Infraestructura • Clientes

FECHA Y HORA IMPRESIÓN:
19/04/2023 - 04:30 P. M.

CARGO DE DOCUMENTOS INGRESADOS

EXPEDIENTE: 20230312006246

FECHA Y HORA DE INGRESO:

19/04/2023 04:30:00 P. M.

REMITENTE:

CONSORCIO H&M ASOCIADOS

DIRECCIÓN:

- BQ HUAYDPAMPA - , HUAYOPAMPA - AMARILIS
- HUÁNUCO - HUÁNUCO

RUC/DNI/OTRO:

20606165391

TIPO DE DOCUMENTO:

CARTA

NÚMERO DE DOCUMENTO:

N° 018-2023-HYM/IFHB-RL

ASUNTO:

REMITO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA. SE

RECEPCIONO POR CO...

PARA UN PRÓXIMO TRÁMITE, RECUERDE SEÑALAR
EL CÓDIGO DE EXPEDIENTE.

DISTRILUZ - AV. CAMINO REAL N° 348 EDIFICIO TORRE EL PILAR -
PISO 13 URB. SAN ISIDRO LIMA 27 PERU - TELÉFONO: (511) 211-
5580

➤ Cargo del correo electrónico recepcionado por el Consorcio H&M

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACION IMPERIUM
Gabriela Luciani
SECRETARÍA GENERAL

746
Sede
Luzern
2015

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

5/2/24, 20:36

Gmail - GR-864-2023 Observación de Expediente de Liquidación de obra y Monto de Liquidación - Obra Ampliación 03 Sectores Chimbote y 02 Sectores Nepeña



Ian Freed Hilario Barreto <hilario004@gmail.com>

GR-864-2023 Observación de Expediente de Liquidación de obra y Monto de Liquidación - Obra: Ampliación 03 Sectores Chimbote y 02 Sectores Nepeña

Rodriguez Machuca, Julia <jrodriguezma@distriluz.com.pe>

19 de junio de 2023, 17:23

Para: "hilario004@gmail.com" <hilario004@gmail.com>, "gerencia@carbao.com.pe" <gerencia@carbao.com.pe>

Cc: "Morales Mendoza, Cecilia" <cmoralesm@distriluz.com.pe>, "Pauca Leon, Joel Marcos" <pauca1@distriluz.com.pe>

"Mayor Panona, Fernando" <fmayorp@distriluz.com.pe>

Estimados señores

Saludándoles cordialmente y a la vez, hacerle llegar la carta del asunto que agradeceré remitir el cargo o la confirmación de recepción del presente.

Atte



Hidrandina

Julia Rodríguez Machuca
Gerencia Regional



Av. San Martín N° 831
Calle 144, Al 1200 Av. 11121
Calle 1449 (1771)
jrodriguezma@distriluz.com.pe
www.distriluz.com.pe/hidrandina

TRUJILLO - CHIMBOTE - CALLAO - ICA - HUACAYBAMBA - TACNA - TUMBES

***Aviso legal:** El contenido de este correo electrónico y, de ser el caso, sus archivos adjuntos, son de uso exclusivo de la persona y/o entidad a quien van dirigidos. Estos documentos pueden contener información confidencial y datos personales, de uso reservado y protegidos legalmente. Si usted ha recibido este correo por equivocación, cualquier divulgación, copia, distribución, impresión, o reenvío de su contenido y/o de sus archivos adjuntos, o cualquier otra acción u omisión vinculada con, o basada en su contenido y/o sus archivos adjuntos, está prohibida y puede ser ilegal. En cualquier caso, por favor sírvase notificar inmediatamente al remitente acerca de la equivocación cometida y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo de sus sistemas de almacenamiento. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas del autor o remitente y no representan necesariamente la opinión oficial del GRUPO DISTRI LUZ. Las empresas se reservan el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan.

4 adjuntos



ANEXO 02.- Observaciones al Expediente de Liquidación.pdf
548K



ANEXO 01.- Monto de Liquidación de Obra.pdf
456K



ANEXO 03.- 034-2023 - Informe de Revisión de Expediente de Liquidación.pdf
192K



GR-864-2023.pdf
152K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=49902f5c5d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:176917150563384536&siml=msg-f:176917150563384536> 1/1

7.18. Conforme a ello, tanto el contratista como la entidad se encontraban plenamente habilitados y disponían de los medios electrónicos idóneos para comunicarse entre ellas aun en días inhábiles (feriados), por lo que no se advierte causa justificativa alguna para que la entidad haya observado la liquidación fuera del plazo establecido, siendo de su entera responsabilidad el dejar correr los plazos sin pronunciarse y, por consiguiente, responsable también de las consecuencias jurídicas de su omisión.

7.19. En consecuencia, ha quedado plenamente demostrado que la entidad ha observado la liquidación practicada por el contratista fuera del plazo legal establecido, razón por la cual la emisión de la Carta N° GR-864-2023 (con la que se observa extemporáneamente la liquidación) y Carta N° GR-1022-2023 (con la que se reafirma en los cálculos de su observación) devienen en nulas, al haberse transgredido el debido procedimiento para la liquidación del contrato de obra, correspondiendo también reconocer la consecuencia jurídica descrita en el numeral 209.4 del artículo 209° del RLCE, esto es, que en sede arbitral se declare aprobada la liquidación del contrato de obra presentada con Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL.

7.20. Por otro lado, habiéndose determinado la aprobación automática de la liquidación practicada mediante Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL, entonces, corresponde también el pronunciamiento sobre las consecuencias accesorias de dicha situación legal, tal como el referido al pago de los saldos que se obtienen de practicar una liquidación, los mismos que para nuestro caso están referidos a saldos a favor del contratista por la suma de S/ 521,837.13 (Quinientos Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete con 13/100 Soles), monto no cuestionado o negado por la demandada; ahora, la obligación de pagar los saldos a favor de cualquiera de las partes se encuentra reconocido por la Clausula Cuarta del Contrato N° GA/L-007-2022 que dice: "... Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 45 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación..."; dicha obligación ha sido reconocida también por la Opinión N° 104-2013/DTN en cuanto dice:

"... Al respecto, debe indicarse que el hecho que una liquidación de obra quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación del contrato de obra quede firme y, en ese sentido, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su aceptación. Los segundos efectos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total de la obra y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.

En esa medida, los efectos jurídicos del consentimiento de la liquidación de obra implican que esta quede firme; es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone su aceptación; asimismo, se genera el derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las partes, de corresponder..."

7.21. En consecuencia, al pago del saldo a favor de cualquiera de las partes se origina en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA⁴, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

7.22. Así pues, tratándose de prestaciones reciprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago del saldo a favor derivado de la liquidación del contrato de obra, tal como señala la Opinión N° 116-2016/DTN:

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

7.23. Entonces, tratándose de obligaciones reciprocas vinculadas en razón de un contrato administrativo, en lo concerniente al contratista se ha generado el derecho de recibir la contraprestación por concepto de saldo a su favor, ya que en palabras de ARNAU MOYA⁵:

⁴ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>

⁵ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 44.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>

"... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004). El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000). El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (Pérez Álvarez, 2000):

- *La extinción de las obligaciones. Si bien las obligaciones también se extinguen por otras causas.*
- *La liberación del deudor. Lo que supone que desaparece el deber jurídico de llevar a cabo la prestación.*
- *La satisfacción del interés del acreedor. Puesto que el cumplimiento supone la consecución de la prestación que se le podía exigir al deudor.*

El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).

El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente..."

Siendo que, además, la demandada no ha cuestionado ni objetado el monto de dicha deuda, ni mucho menos ha desvirtuado el concepto de las mismas, razón por la que la suscrita tiene por ciertos los montos postulados por la demandante, correspondiendo que los mismos le sean reconocidos ordenándose su pago, obligación que se encuentra a cargo de la demandada.

7.24. Finalmente, respecto a los intereses, la demandada solicita que se le reconozca el pago por dicho concepto que se hayan "generado" en virtud de la aprobación automática de la liquidación del contrato de obra; para ello será necesario establecer o definir tres aspectos:

- a) El sustento legal que le da derecho al pago de los intereses.
- b) El tipo de interés aplicable.
- c) La forma de calculo y el monto por tales intereses.

7.2

W. W. Lee

Heidi Wome Jurek Santos de Kalken

ABRIL UNICO

Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de servicios.

Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se haya efectuado el pago final.

En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora...

7.26. Bajo tales considerandos se tiene que: i) La liquidación de obra ha sido presentada dentro del plazo establecido por Ley; ii) La entidad no ha emitido pronunciamiento valido en el tiempo perentorio establecido; iii) ha operado la aprobación ficta de la liquidación presentada por el contratista, correspondiendo efectuar un pago a su favor de S/ 521,837.13; y iv) La entidad no ha cumplido con el pago del saldo a favor del contratista; por lo que, aplicando la consecuencia descrita en el artículo 39° de la LCE, corresponde reconocer el pago de los intereses a favor del contratista, haciendo mención que dicho precepto legal señala el tipo de interés que deberá abonar la parte que incumple con sus prestaciones, considerando que el contrato no establece un tipo de interés específico, por lo que el mismo será un interés legal.

7.27. Sobre el tercer aspecto, siendo que la pretensión demandada por el contratista está referida a que se le reconozca el pago de la deuda principal “mas los intereses generados”, en tal sentido, habiéndose determinado en sede arbitral sobre la procedencia de la aprobación automática de la liquidación del contrato de obra, situación que siendo de conocimiento de la entidad, ésta se negó a cumplir su prestación pese a que según la Clausula Cuarta del Contrato N° GA/L-007-2022 la entidad debía realizar el pago dentro de los 45 días calendario de consentida la liquidación.

7.28. Es decir, el pago se debió efectuar hasta el 03 de agosto del 2023, ello si tomamos en cuenta que la liquidación quedó aprobada el 19 de junio del 2023, por lo que su

incumplimiento acarrea que se hayan generado los intereses legales a partir del día siguiente de la indicada fecha, hasta el momento de la emisión del laudo arbitral, es decir, el 30 de julio del 2024.

7.29. En ese sentido, la Arbitro Único a efectos de calcular el monto de los intereses legales generados, ha recurrido a la calculadora del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)⁶, estableciendo mediante dicha herramienta que los intereses legales hacenden a la suma de S/17,650.89 (Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta con 89/100 Soles), debiendo reconocerse el pago a favor del demandante en la suma total de S/ 539,488.02 (Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 02/100 Soles).

7.30. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que la árbitro único deje sin efecto legal la Carta N° GR-1022-2023 emitida por HIDRANDINA S.A., respecto a reconocer como saldo a favor del contratista derivado de la Liquidación Técnico Financiera de la obra, en la suma de S/ 30,949.09, y asimismo determinar si corresponde o no se le reconozca y ordene el pago del saldo a favor del contratista en la suma de S/ 521,837.13 (Quinientos Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete con 13/100 Soles), más los intereses.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.31. Señala que, en vía alternativa o subsidiaria a su primera pretensión principal y en caso el Tribunal Arbitral considere que no corresponde dejar sin efecto la Carta N° GR-864-2023 y Carta N° GR-1022-2023, solicitan que se determine el monto final de la liquidación técnico financiera de la obra y los saldos que correspondan.
- 7.32. Señala también que la entidad, mediante Carta N° HDNA-GR-1022-2023, se reafirma indebidamente en los cálculos de su observación a la liquidación presentada por el contratista con Cartas N° 018-2023-HyM/IFHB-RL y N° 019-2023-HyM/IFHB-RL, reconociendo solo un saldo a su favor de S/ 30,949.09.
- 7.33. La demandante sustenta y justifica todos aquellos conceptos que conforman la liquidación del contrato de obra practicada con Carta N° GR-864-2023 y Carta N° GR-1022-2023, contradiciendo los cálculos obtenidos por la demandada.

⁶ Dicha calculadora puede ser verificada en la siguiente dirección electrónica (web): <https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html>

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.34. La demandada solicita que se desestime las justificaciones presentadas por la demandante sobre los conceptos que conforman la liquidación, realizando un análisis y sustento de su posición sobre dichos conceptos, tales como: Pruebas COVID 19, procedimiento y pago de Gastos Generales, Penalidades por retraso en la ejecución de la obra, penalidades por retraso en el Levantamiento de Observaciones y Otras Penalidades establecidas en el contrato.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.35. Antes de entrar de lleno en el análisis de las posiciones y justificaciones que ambas partes ofrecen sobre los conceptos que conforman la liquidación técnico financiera del contrato de obra, debemos tener en cuenta que la demanda indica expresamente que: "... en caso el Tribunal Arbitral considere que no corresponde dejar sin efecto la Carta N° GR-864-2023 y Carta N° GR-1022-2023 y en su lugar declarar aprobada la Liquidación Técnico Financiera de la obra practicada por el Contratista mediante Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL y Carta N° 019-2023-HyM/IFHB-RL; estamos solicitado que, con mejor criterio, vuestro despacho determine el monto final de la liquidación técnico financiera de la obra y los saldos que correspondan...".
- 7.36. Por lo tanto, habiéndose pronunciado este despacho a favor de la procedencia de la primera pretensión principal, entonces, resultaría inoficioso y contradictorio pronunciarse sobre la pretensión alternativa o subsidiaria ya que la misma únicamente podría haber sido analizada y valorada en caso se haya rechazado la pretensión principal a la cual se encuentra sujeta, situación que no ocurre en el caso de autos, por lo que se debe declarar **SIN OBJETO** pronunciarse en este extremo.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único determine a quien corresponde asumir el pago de los gastos arbitrales.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.37. Señala que, puesto que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá las costas y costos del proceso, corresponde que se imponga el pago hacia la entidad, tanto más si tenemos en cuenta la conducta procesal del demandado, en el sentido que no asumió en su momento el pago del 50% de los gastos arbitrales que le corresponden.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.38. La demandada solicita que los costos del arbitraje deben ser asumidos por la demandante, toda vez que ha interpuesto una demanda carente de sustento factico y legal, invocando también los artículos 70° y 73° de la Ley de Arbitraje.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.39. En lo que respecta al presente punto controvertido, es necesario señalar que la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, ello es de conformidad al numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, que señala:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..." (Énfasis agregado)

- 7.40. Por otro lado, el Reglamento del centro de arbitraje en su artículo 103, en cuanto a los costos y gastos arbitrales, establece las siguientes disposiciones:

"... Distribución de los costos arbitrales

Artículo 103°.-

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje. Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..." (Énfasis agregado)

7.41. De igual forma, los numerales 31 y 32 del Acta de Instalación establecen:

"... 31. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último solo se resolverá a petición de parte.

32. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..." (Énfasis agregado)

7.42. Atendiendo a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Acta de Instalación ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

7.43. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado dos pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que ambas partes tuvieron motivos fundados para accionar su derecho y efectuar sus contradicciones, siendo así, resultaría contrario a toda justicia y equidad establecer que una de las partes sufrague la totalidad de costas y costos arbitrales, en ese sentido corresponde a cada parte asumir en partes iguales las costas y costos arbitrales, precisándose que al haber efectuado la demandante el pago de la totalidad de los mismos, corresponde que se le reembolse la suma de S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles).

7.44. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO EN PARTE** el presente punto controvertido.

8. PORTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho, LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal, en consecuencia, se declara NULA y SIN EFECTO LEGAL la Carta N° GR-864-2023 y Carta N° GR-1022-2023 emitidas por HIDRANDINA S.A., y en su lugar SE DECLARA APROBADA la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° GA/L-007-2022 practicada por el Contratista mediante Carta N° 018-2023-HyM/IFHB-RL y Carta N° 019-2023-HyM/IFHB-RL; consecuentemente, SE ORDENA a la demandada HIDRANDINA S.A. que realice el pago del saldo a favor del contratista por la suma de S/ 539,488.02 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 02/100 SOLES), monto que incluye el pago por concepto de saldo a favor del contratista por S/ 521,837.13 y los intereses legales por S/17,650.89, conforme a lo expuesto en autos.

SEGUNDO: DECLARAR SIN OBJETO pronunciarse sobre la Pretensión Alternativa o Subsidiaria a la Primera Pretensión Principal demandada.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión principal, en consecuencia, SE DISPONE que el pago de las costas y costos del proceso arbitral sean asumidos en partes iguales, ORDENÁNDOSELE a la demandada HIDRANDINA S.A. el reembolso a favor del demandante de la suma de S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles).

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes. –

Firmado:

Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

Árbitro Único

Abog. GABRIELA LUCERO ECHEVARRÍA TAFUR

Secretaría Arbitral